

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 203/2532

นางพัลลภา เรืองรัตนตรัย

โจทก์

นายเหลียง จีระขจรชัย กับพวก

จำเลย

นายเหลียง จีระขจรชัย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาคร จีระขจรชัย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา เชื่อมั่นว่าศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 186)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษามั่งคั่งให้จำเลยทั้งสองรื้อฐานกำแพงกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร สูงประมาณ 13 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9.98 เมตร ออกไปจากทางระบายน้ำการจ่ายอม และให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการจ่ายอมในทางระบายน้ำทั้งหมดแก่โจทก์ ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองกับบริวารเกี่ยวข้อง และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสี่ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องโจทก์ และฟ้องแย้งให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสอง 10,000 บาท กับให้รื้อขายคาปีกนกและร่องระบายน้ำที่รูกล้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลยออกไป ห้ามโจทก์กับบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้การจำยอมในที่ดินของจำเลยทั้งสองด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์เริ่มจากจุดที่ 20 เมตร โดยวัดจากทิศเหนือจากหลักโฉนดที่ดินเลขที่ 03748 ลงมาทางทิศใต้ไปจนถึงหลักโฉนดที่ดินเลขที่ 03426 ตามแผนที่พิพาท หมายเลข 14 และล้าเข้าไปในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 221 ตำบลน้ำเขียวอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 25 เซนติเมตร ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าวแล้วไปจดทะเบียนการจำยอมให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำพิพากษา ห้ามจำเลยและบริวารรบกวนการใช้ที่ดินการจำยอมของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 181,182)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยทั้งสองได้นำโฉนดที่ดิน 1 แปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 มาวาง และศาลชั้นต้นสั่งรับไว้เป็นหลักประกัน(อันดับ 162,163)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในส่วนที่ให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 221 แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบและให้ทุเลาการบังคับการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่จำเลยทำไว้บนที่ดินดังกล่าวด้วย ส่วนค่าเสียหายนั้นถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หรือคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง

ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้น
ดังกล่าวเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในส่วนที่ให้จำเลยจดทะเบียนการ
จำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 221 แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบและให้ทุเลาการ
บังคับการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่จำเลยทำไว้บนที่ดินดังกล่าวด้วย ส่วนค่าเสียหายนั้นถ้า
จำเลยที่ 1 ที่ 2 หรือคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้น
ดังกล่าวเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุษิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>